

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

QUESTÕES PREJUDICIAIS E EXCEÇÕES

ARTS. 122 A 154 CPPM • SUSPENSÃO • SUSPEIÇÃO • INCOMPETÊNCIA • LITISPENDÊNCIA • COISA JULGADA



DPPM • AULA 07 | 3 QUESTÕES REAIS CEBRASPE | ZERO AUTORAL

CFO PMAL 2026 • DIA 10 • 3ª AULA DO DIA



ART. 122

O que é questão prejudicial?

É uma questão de direito material cuja solução precisa vir antes da decisão do mérito penal porque condiciona o julgamento da causa principal.

FÓRMULA DE PROVA

Questão principal = mérito penal.

Questão prejudicial = questão anterior de direito material que pode condicionar a solução do mérito.

NÃO CONFUNDA COM EXCEÇÃO

Questão prejudicial discute um ponto material anterior ao mérito. Exceção é incidente processual destinado a atacar situações como suspeição/impedimento, incompetência, litispendência ou coisa julgada.

PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Mesmo sem provocação das partes, o julgador pode adotar de ofício as providências previstas para as questões prejudiciais.

PEGADINHA

Nem toda questão prejudicial leva automaticamente à suspensão. O tratamento muda conforme ela diga respeito ao estado civil da pessoa ou a outra matéria.



ARTS. 123-124

Estado civil x outras questões prejudiciais

Aqui está o ponto mais cobrado: suspensão obrigatória em uma hipótese e facultativa em outra.

ESTADO CIVIL DA PESSOA

Se a alegação for irrelevante ou sem fundamento legal, o processo prossegue. Se for séria e fundada, o juiz colhe as provas inadiáveis e depois suspende o processo até decisão do juízo cível transitada em julgado, preservadas provas que independam da solução civil.

OUTRA QUESTÃO PREJUDICIAL

A suspensão é facultativa, desde que exista ação civil, a questão seja de difícil solução e não envolva direito ou fato cuja prova a lei civil limite.

QUESTÃO 1 • QUESTÃO REAL CEBRASPE

CESPE/CEBRASPE • DPU • Defensor Público Federal • 2015 • Q475732

Em caso de questão prejudicial relativa ao estado civil de corréu, reputada irrelevante, não séria e sem fundamento legal, o Conselho Permanente de Justiça poderia prosseguir com o feito sob o argumento de que questões desse tipo nunca geram suspensão obrigatória.

GABARITO: ERRADO

O resultado prático de prosseguir era compatível com a alegação tida como irrelevante e infundada. O erro está na fundamentação absoluta: se a questão de estado civil for séria e fundada, o art. 123 impõe a suspensão após as provas inadiáveis.



ART. 128

Quatro exceções do CPPM

O rol básico é curto e deve ser memorizado literalmente.

1. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO

Questiona a imparcialidade ou a possibilidade jurídica de atuação do julgador ou de outros sujeitos alcançados pelo CPPM.

2. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO

Questiona se aquele juízo é o competente para processar e julgar o feito.

3. LITISPENDÊNCIA

Evita que o mesmo feito tramite simultaneamente em mais de um processo.

4. COISA JULGADA

Impede nova persecução sobre matéria já definitivamente decidida nos limites legais.

ORDEM DE PRECEDÊNCIA

A arguição de suspeição ou impedimento precede as demais, salvo quando fundada em motivo superveniente.

BIZU

Decore: S-I-L-C = Suspeição/Impedimento - Incompetência - Litispendência - Coisa julgada.



ARTS. 38-41 E 129-142

Suspeição e impedimento

A banca gosta de transformar provocação dolosa da suspeição em motivo legítimo para afastar o juiz. O CPPM faz o contrário.

SUSPEIÇÃO PROVOCADA

A suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a própria parte injuria o juiz ou, de propósito, cria o motivo para afastá-lo.

SE O JUIZ RECONHECER

Reconhecida a suspeição ou o impedimento, o juiz susta a marcha do processo, declara-se afastado e remete os autos ao substituto.

QUESTÃO 2 • QUESTÃO REAL CEBRASPE

CESPE/CEBRASPE • DPU • Analista Técnico-Administrativo • 2016 • Q602790

Major do Exército integrante de Conselho Permanente de Justiça, injuriado de propósito pelo réu, deverá declarar-se suspeito.

GABARITO: ERRADO

O art. 41 impede que a parte fabrique a causa de suspeição. Se a injúria foi provocada de propósito pelo réu para afastar o julgador, a suspeição não deve ser reconhecida.

ENCARREGADO DO IPM

Não se opõe exceção de suspeição ao encarregado do inquérito; ele próprio deve declarar-se suspeito quando houver motivo legal aplicável.



ARTS. 143-154

Incompetência, litispendência e coisa julgada

Três blocos que a banca pode cobrar em literalidade.

INCOMPETÊNCIA

Pode ser arguida verbalmente ou por escrito, logo após a qualificação do acusado. Se acolhida, os autos vão ao juízo competente. O juiz também pode reconhecer sua incompetência de ofício em qualquer fase.

LITISPENDÊNCIA

Cada feito só pode ser objeto de um processo. A parte pode arguir por escrito a existência de processo anterior sobre o mesmo feito e deve instruir a alegação com certidão, quando disponível.

COISA JULGADA

A exceção exige demonstração de sentença anterior transitada em julgado. O CPPM disciplina seu processamento em seção própria após a litispendência.

PEGADINHA DE INCOMPETÊNCIA

O CPPM admite oposição oral da exceção de incompetência. Portanto, item dizendo “somente por escrito” está errado.

PRAZO DA PARTE CONTRÁRIA

Alegada a incompetência, a parte contrária é ouvida em 48 horas.



EFEITOS

Nulidade e voto de juiz impedido

Nem toda participação irregular gera automaticamente nulidade integral; o CPPM traz regra específica para a sentença do Conselho de Justiça.

ART. 134

Julgada procedente a arguição de suspeição ou impedimento, ficam nulos os atos do processo principal praticados sob a atuação questionada.

ART. 509

Se a sentença do Conselho de Justiça contou com juiz irregularmente investido, impedido ou suspeito, o processo não é anulado automaticamente. A nulidade ocorre se a maioria tiver sido formada com o voto desse juiz.

QUESTÃO 3 • QUESTÃO REAL CEBRASPE

CESPE/CEBRASPE • DPU • Analista Técnico-Administrativo • 2016 • Q602799

Configura-se nulidade do processo caso a sentença proferida pelo Conselho de Justiça tenha se embasado, por maioria, em voto de juiz irregularmente impedido.

GABARITO: CERTO

É a hipótese expressa do art. 509 do CPPM: a participação do juiz irregular só leva à nulidade do processo quando a maioria decisória se constitui com o voto dele.

BIZU FINAL

Impedido/suspeito participou? Pergunte: o voto dele formou a maioria? Se sim, a nulidade ganha relevância decisiva na sentença do Conselho.



MAPA FINAL

O que levar para a prova

Fechamento em blocos para revisão rápida.

QUESTÃO PREJUDICIAL

Direito material anterior ao mérito. Estado civil sério e fundado -> suspensão após provas inadiáveis. Outras questões -> suspensão pode ser facultativa, preenchidos os requisitos.

EXCEÇÕES

Suspeição/impedimento, incompetência, litispendência e coisa julgada.

SUSPEIÇÃO

Precede as demais. Não vale quando provocada de propósito pela própria parte.

INCOMPETÊNCIA

Pode ser oral ou escrita; juiz pode reconhecer de ofício.

LITISPENDÊNCIA

Mesmo feito não pode correr em dois processos.

3 QUESTÕES REAIS, ZERO AUTORAL

A quantidade foi deliberadamente reduzida porque foram priorizadas apenas questões CEBRASPE diretamente aderentes ao recorte da aula.

RASTREABILIDADE

Base legal: Decreto-Lei 1.002/1969 (CPPM), especialmente arts. 38-41, 122-154 e 509. Questões: CEBRASPE/DPU 2015 Q475732; CEBRASPE/DPU 2016 Q602790; CEBRASPE/DPU 2016 Q602799.

DIA 10 • AULA 03 CONCLUÍDA